

		α/α σύμβασης: 95/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
2^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	Υπηρεσία:	<i>Υπηρεσίες φύλαξης του Γ.Ν. Ρόδου</i>
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»	Συμβατικό Ποσό:	44.243,20 € με τον Φ.Π.Α.
	Συμβατικό ποσό με δικαίωμα προαίρεσης	66.364,80 € με τον Φ.Π.Α.
	Αρ. Διακήρυξης :	95 /2021
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	Ημερομηνία :	26/08/2021

Συμβατικού Ποσού 44.243,20 € (με ΦΠΑ)

Αριθμός : 95 / 2021
Συμβατικό Ποσό (ολογράφως): Σαράντα τέσσερις χιλ. διακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά
Ανάδοχος : «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS»

Σήμερα την εικοστή έκτη του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (26/08/2021), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Πάροδος Γ. Σεφέρη περιοχή Άγιοι Απόστολοι, ΤΚ 85 133 – Ελλάδα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ρουμάνη Γρηγόριο , Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ MYSECURITY

AND FACILITY SYSTEMS» και τον διακριτικό τίτλο **«MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ»** (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής , οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 135-137 ΤΚ 17672, τηλ. : 2109577218, fax :2109577515, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 800872049, υπάγεται στην ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον Δημητρώπουλο Ιωάννη, κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Βασιλέως Παύλου, αριθμός 29, με ΑΔΤ Τ030162, σύμφωνα με το ΥΠ.ΑΡ.1090549/14-12-2019 ΑΝΑΚ.ΓΕΜΗ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την 10^η/08/2021 διενεργήθηκε η αριθμ. 95/2021 διαπραγμάτευση, κατόπιν της υπ'αριθμ. πρωτ. 17409/10-08-2021 πρόσκλησης για την ανάθεση των υπηρεσιών «φύλαξης του Γ.Ν. Ρόδου, με τους ίδιους ακριβώς όρους της υπ'αριθμ. 26/2019 σύμβασης (ΑΔΑ:Ω7Τ646907Κ-ΛΗ2 - ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ005497190) και με τιμές τουλάχιστον ίσες με αυτή.

Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ. πρωτ. 17474 /11-08-2021.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαπραγμάτευσης, κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. 32/25-08-2021, Θέμα 3^ο, (ΑΔΑ:ΩΣΩΠ46907Κ-ΕΩΕ - ΑΔΑΜ:21ΑWRD009113932) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ' αρ.18457/26-08-2021 ανακοίνωση αυτού στο όνομα της εταιρίας **«MYSECURITY AND FACILITY SYSTEMS ΑΕ»**, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο 1^ο άρθρο.

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το είδος υπηρεσίας , η διάρκεια, το συμβατικό τίμημα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΜΗΝΕΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ σε € με κρατήσεις	ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ	2	17.840,00 €	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ		35.680,00 €	
ΦΠΑ 24 %		8.563,20€	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (αριθμητικώς)		44.243,20 €	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ (ολογράφως)		Σαράντα τέσσερις χιλ. διακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά .	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	66.364,80€
---	------------

Το συμβατικό τίμημα για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα τεσσάρων χιλ. διακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (44.243,20 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος Φ.Π.Α (24 %).

Το συνολικό συμβατικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ορίζεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλ. τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών(66.364,80€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%).

Για τη δαπάνη εκδόθηκε η υπ' αριθμ.1323/03-04-2019 (ΑΔΑ:78ΠΓ46907-ΝΤ1 ΑΔΑΜ:19REQ004725881) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης.

Στοιχεία που ορίζονται στην παρ.1, του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'/15-07-2010) όπως εκάστοτε ισχύει:

- i. Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο: **δεκατέσσερα (14) άτομα πλήρους και οκτάωρης απασχόλησης.**
- ii. Ημέρες και τις ώρες εργασίας: **Δευτέρα – Κυριακή όλο το 24ωρο. (Όπως ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας).**
- iii. Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: **Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018 & Εγκύκλιος κατώτατου μισθού & ημερομισθίου (αριθ..πρωτ.οίκ.7613/395)**
- iv. Ύψος τους προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων: **13.874,09 ευρώ.**
- v. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: **3.476,85.ευρώ.**

Στο συνολικό τίμημα σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους, και οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις

ΑΡΘΡΟ 2^ο

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Εφαρμόζει της διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.3863/10 (Α' 115) όπως εκάστοτε ισχύει.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Η σύμβαση ορίζεται διμηνιαία με ημερομηνία έναρξης την 1η/09/2021 και λήξη την 31^η/10/2021, με δικαίωμα του Νοσοκομείου κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να την παρατείνει μονομερώς με τους ίδιους όρους για ένα επιπλέον μήνα μετά τη λήξη της, με το ίδιο ακριβώς τίμημα έως 30-11-2021.

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά διάρκεια (μήνα) που είναι ίση με το 100% της αρχικής διάρκειας (μήνας) και η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους ίδιους ακριβώς όρους και τις ίδιες τιμές.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προς παροχή υπηρεσίες φύλαξης του Γ.Ν. Ρόδου θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνούν πλήρως με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου.

Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του αναδόχου έχουν ως εξής:

ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Οι χώροι του Νοσοκομείου θα επιτηρούνται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου (πρωί – απόγευμα – νύχτα). Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα απασχολείται καθημερινά συμπεριλαμβανομένων και των αργιών στο νοσοκομείο της Ρόδου δεν θα είναι λιγότερος των δέκα (10) ατόμων (δέκα οκτώωρες βάρδιες).

Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης και συνεχής και το κάθε άτομο θα καλύπτει οπωσδήποτε το 8ωρο εργασίας του.

Η κατανομή του προσωπικού θα είναι η εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή

ΣΗΜΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΠΡΩΙ	ΑΠΟΓΕΥΜΑ	ΝΥΚΤΑ
Κεντρική πύλη-Μπάρα	1	1	1
Είσοδος - έξοδος	-	-	1
Τ.Ε.Π	1	1	1
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία	1		-
Περιφρούρηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	1	1	-

(περιπολίες)			
--------------	--	--	--

Σάββατο –Κυριακή –Αργίες

ΣΗΜΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΠΡΩΙ	ΑΠΟΓΕΥΜΑ	ΝΥΚΤΑ
Κεντρική πύλη-Μπάρα	1	1	1
Είσοδος Έξοδος	-	1	1
Τ.Ε.Π	1	1	1
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία	-	-	-
Περιφρούρηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιπολίες)	1	1	-

Επισημαίνεται, ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω θέσεων επιτήρησης ή αλλαγής χώρων εντός και εκτός Νοσοκομείου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, όπως και αλλαγής προσώπων κατά την κρίση του στους προσδιορισθέντες χώρους. Οποιαδήποτε αλλαγή θέσης και χώρων εργασίας που ήθελε προκύψει θα κοινοποιείται έγκαιρα από το Νοσοκομείο στον ανάδοχο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:

Α.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Το προσωπικό θα φέρει ιδιόκτητους πομποδέκτες επικοινωνίας, καθώς και τον εξοπλισμό ο οποίος προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος, αφού εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια, θα εγκαταστήσει κλειστό κύκλωμα CCTV με δικές του δαπάνες που θα αποτελείται από δέκα (10) κάμερες παρακολούθησης σε καίρια σημεία του Νοσοκομείου όπως παρακάτω:

- 2 κάμερες στη κεντρική πύλη του Νοσοκομείου.
- 2 κάμερες στο σημείο εισόδου-εξόδου του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια βίας εναντίον των εργαζομένων.
- 2 κάμερες στο σημείο εισόδου-εξόδου του Φαρμακείου.
- 2 κάμερες στις αίθουσες αποθήκευσης φαρμάκων.
- 2 κάμερες στη δεξαμενή καυσίμων.

με σκοπό την καλύτερη ασφάλεια και παρακολούθηση του Νοσοκομείου. Το ανωτέρω σύστημα παρακολούθησης θα αποτελείται από μία (1) οθόνη (η οποία θα τοποθετηθεί στο φυλάκιο

κεντρικής πύλης) με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των δέκα (10) καμερών καθώς και VIDEO MULTIPLEXER με δυνατότητα καταγραφής και των δέκα (10) καμερών συγχρόνως.

2. Το Νοσοκομείο θα χορηγήσει χώρο εγκατάστασης του παραπάνω συστήματος, καθώς και γραφείο και ντουλάπα αποδυτηρίων για το προσωπικό της εταιρείας.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως κινδύνου για τους ασθενείς, τους επισκέπτες, το προσωπικό του Νοσοκομείου, των υπαρχόντων μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού και περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου το προσωπικό ασφαλείας παρεμβαίνει με σκοπό την αποτροπή και καταστολή των επεισοδίων και της προστασίας αυτών.
2. Άμεση ενημέρωση του Νοσοκομείου και των αρμοδίων Δικαστικών αρχών για κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους.
3. Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (ειδοποίηση και ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος) για τη σύλληψη και προσαγωγή ατόμων που προέβησαν σε έκνομες πράξεις ή προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για τους ασθενείς, το προσωπικό και την περιουσία του Νοσοκομείου, καθώς και η παράστασή του στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για λογαριασμό του νοσοκομειακού προσωπικού.
4. Ο έλεγχος και η τήρηση του επισκεπτηρίου, και συγκεκριμένα, απαγόρευση εισόδου συγγενών και συνοδών ασθενών (πλην αυτών που έχουν σχετική άδεια) στους χώρους του Νοσοκομείου κατά τις ώρες απαγόρευσης παραμονής εντός των τμημάτων του, καθώς και ο έλεγχος – απομάκρυνση των ατόμων μετά το πέρας του επισκεπτηρίου των ατόμων που στερούνται σχετικής άδειας παραμονής (ΜΕΘ – ΜΕΠΕ). Η ανωτέρω απαγόρευση εξυπακούεται ότι ισχύει και για τους επισκέπτες που προσέρχονται στο χώρο του νοσοκομείου για άσχετο λόγο όπως πχ για συναλλαγές στην τράπεζα που λειτουργεί στο χώρο του νοσοκομείου για τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του νοσοκομείου
5. Έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων του Νοσοκομείου.
6. Ο έλεγχος εισόδου επισκεπτών και Ι.Χ. αυτοκινήτων. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος αυτοκινήτων Ι.Χ. που δεν φέρουν το ειδικό σήμα του νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης επικαλεστεί ότι πηγαίνει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για να εισέλθει είτε πεζός είτε με το αυτοκίνητό του τότε θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο φύλακας του αντίστοιχου τμήματος, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει έλεγχος και σε αυτούς τους επισκέπτες.
7. Η τήρηση απαγόρευσης καπνίσματος, εντός των χώρων του Νοσοκομείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς) χωρίς παρέκκλιση.
8. Η τήρηση της καθαριότητας και της ησυχίας.
9. Τήρηση ημερολόγιου έργου.
10. Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενημέρωση των αρμοδίων του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και να συνδράμουν μαζί με τα όργανα του Νοσοκομείου στην εκκένωση των χώρων αυτού αν αυτό απαιτηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
11. Η παροχή κάθε συνδρομής-βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό του νοσοκομείου και τους πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του , σε περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων γεγονότων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς αυτού.
12. Με τακτικές περιπολίες θα ελέγχονται όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Νοσοκομείου, του ξενώνα, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, σε όλες τις βάρδιες που υφίσταται βάρδια περιπολίας.
13. Όλο το προσωπικό ασφάλειας θα ευρίσκεται, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου και θα εκτελεί τις εντολές για επέμβαση σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκομείου απαιτηθεί.
14. Σε καθημερινή βάση και σε κάθε βάρδια θα προΐσταται αρχιφύλακας ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στην συνολική δύναμη των ατόμων της κάθε βάρδιας.

15. Τον σύνδεσμο με το Νοσοκομείο θα έχουν οι αρχιφύλακες και ο επόπτης-επικεφαλής του συνεργείου, οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Νοσοκομείου και θα συμπεριλαμβάνονται στην συνολική δύναμη των ατόμων. Ο επόπτης- επικεφαλής του συνεργείου οφείλει να παρακολουθεί και να ελέγχει αυτοπροσώπως την ορθή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και να προσέρχεται αυθημερόν σε περίπτωση που κληθεί από την διοίκηση του νοσοκομείου.
16. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο των Μ.Μ.Ε. και τη λήψη φωτογραφιών των εγκαταστάσεων του, εκτός αν δοθεί σχετική άδεια από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
17. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο των μικροπωλητών και των επαιτών (ζητιάνων), εκτός αν δοθεί σχετική άδεια από τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
18. Τήρηση της τάξεως και της σειράς προτεραιότητας των προσερχομένων ασθενών στο χώρο της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων.
19. Το προσωπικό του συνεργείου ασφάλειας δεν θα αποχωρεί από την θέση του εάν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση.
20. Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι σύμφωνο ηλικιακά με τις αποδοχές που έχει δηλώσει στην οικονομική του προσφορά.
21. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθή και πλήρη εκπαίδευσή τους στην προστασία των ασθενών, του προσωπικού του νοσοκομείου, την φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού αυτού. Το προσωπικό θα πρέπει στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό να έχει πείρα στο αντικείμενο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδείξει ο ανάδοχος καταθέτοντας τα αντίστοιχα έγγραφα μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Έλεγχος και επιτήρηση του χώρου των Τ.Ε.Π. με σκοπό την αποφυγή και πρόληψη επεισοδίων σε βάρος των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού του Νοσοκομείου και λοιπών επισκεπτών.
2. Έλεγχος της παραμονής των συνοδών των ασθενών στο χώρο των Τ.Ε.Π. και απομάκρυνσή τους σε περίπτωση συνωστισμού, ώστε το προσωπικό του Νοσοκομείου να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα τηρηθεί από τους φύλακες το ιατρικό απόρρητο.
3. Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που προσέρχεται στο χώρο των Τ.Ε.Π.

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

1. Να διαθέτει 10 άτομα τις καθημερινές κατανεμημένα ως εξής:
 - πρωί: 4
 - απόγευμα: 3
 - νύχτα:3
2. Να διαθέτει 10 άτομα τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες κατανεμημένα ως εξής:
 - πρωί: 3
 - απόγευμα: 4
 - νύχτα: 3

Επισημαίνεται ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παραπάνω κατανομής και του προσωπικού μεταξύ των τριών βαρδιών εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

3. Στοιχεία που ορίζονται στην παρ.1, του άρθρο 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'/15-07-2010) όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α'/18-04-2013) :
- I. Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο: **δεκατέσσερα (14) άτομα πλήρους και οκτάωρης απασχόλησης.**
 - II. Ημέρες και τις ώρες εργασίας: **Δευτέρα – Κυριακή όλο το 24ωρο. (Όπως ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας).**
 - III. Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: **Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018 & Εγκύκλιος κατώτατου μισθού & ημερομισθίου (αριθ..πρωτ.οίκ.7613/395)**
 - IV. Ύψος τους προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων: **13.874,09 ευρώ.**
 - V. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: **3.476,85 ευρώ.**

Στο συνολικό τίμημα σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου έχει υπολογιστεί το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, των αναλώσιμων, το εργολαβικού κέρδους, και οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

4. Να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
5. Να εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του Δημοσίου των ασφαλιστικών ταμείων και κάθε τρίτου και με οτιδήποτε έχει σχέση με μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού.
6. Να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί μισθοδοσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι σε συνδυασμό με την οικονομική του προσφορά. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση.
7. Να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική νομοθεσία περί ασφαλιστικής κάλυψης του απασχολούμενου προσωπικού του, δηλαδή να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο νόμος. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τα σχετικά και επίσημα έγγραφα. Το Νοσοκομείο θα έχει την δυνατότητα ελέγχου των παραπάνω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών αρμοδίων φορέων.
8. Να τηρεί πάντοτε τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού του (εμβολιασμός κτλ.), ενώ για κάθε συνέπεια από την παραβίαση αυτών των μέτρων το Νοσοκομείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκομείου.
10. Να καταθέτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα με το όνομα, την θέση φύλαξης του προσωπικού ασφαλείας και την ειδικότητά του, κάθε Πέμπτη (της προηγούμενης εβδομάδας που αναφέρεται το πρόγραμμα) στην Επιτροπή Φύλαξης.
11. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή, η οποία θα φέρει τα προβλεπόμενα από το νόμο διακριτικά (δηλαδή μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκιο όπου θα αναγράφεται το

ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, η επωνυμία της επιχείρησης, κ.τ.λ.) και θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση.

12. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εκπαιδευμένο (άρθρ. 4 παρ. δ του Ν. 2518/97) στην προστασία των ασθενών, του προσωπικού του νοσοκομείου, την φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού αυτού, να είναι υγιές και λευκού ποινικού μητρώου. Θα πρέπει επίσης η σωματική διάπλαση να είναι τέτοια που να προκαλεί εκτίμηση και σεβασμό στους εισερχομένους.
13. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το κοινό. Να είναι εύστοφο, να έχει την ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και να μπορεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικό και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση και γενικά να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στη φύση και στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εργασίας. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την συμπεριφορά του προσωπικού φύλαξης εντός των χώρων του Νοσοκομείου όπου πρέπει να τηρείται η τάξη. Το προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα (επιθυμητό θα ήταν αν υπάρχει οποιοδήποτε πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Είναι απαραίτητο μέρος του προσωπικού αυτού (ΤΕΠ, Θυρωρείο/πύλη) να κατέχει βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Ειδικά δε οι απασχολούμενοι στον χώρο του θυρωρείου (που θα υποδείξει το Νοσοκομείο) για παροχή και πληροφοριών, θα πρέπει να κατέχουν και βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Οι παραπάνω γνώσεις θα πρέπει να πιστοποιούνται από την Ανάδοχο εταιρία με υπεύθυνη δήλωση της στην οποία θα αναφέρεται το προσωπικό που της κατέχει.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το προσωπικό σταθερό και να μην κάνει αλλαγές στα πρόσωπα με εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή ανεπάρκειας υπαλλήλου ή αν ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το Νοσοκομείο.
15. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του ότι έναντι αυτού (δηλαδή του προσωπικού) θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις.
16. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου για την εξασφάλιση της ασφάλειας στους χώρους του για όλο τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
17. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν καταστροφή ή απώλεια εξοπλισμού που αποδεδειγμένα οφείλεται σε ελλιπή περιφρόρηση.
18. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
19. Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο και την εν γένει λειτουργία του χώρου του τομέα φύλαξης θα είναι τριμελής Επιτροπή Φύλαξης που θα ορισθεί με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου και η οποία θα απευθύνεται στον εκπρόσωπο που θα ορίσει εγγράφως η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας, ενώ θα συνεργάζεται στενά με τον εκάστοτε προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος της επιτροπής.
20. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Νοσοκομείο (οικονομική υπηρεσία) αντίγραφο των αδειών εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού που προβλέπεται από τον Ν. 2518/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από τον ανάδοχο θα επισύρει την επιβολή κυρώσεων όπως θα προβλέπονται στον άρθρο «ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ» της σύμβασης.

Δ. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ Νοσοκομείου και Αναδόχου, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως.

Οι οποιοσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψιν και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ημερολόγιο του έργου.

Ε. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα τηρείται από τον ανάδοχο «Ημερολόγιο Έργου» στο οποίο θα καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις που πρέπει να προσεχθούν από την βάρδια που ακολουθεί, ή τυχόν παρατηρήσεις του -προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Νοσοκομείου και το οποίο θα προσκομίζεται σε εβδομαδιαία βάση για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή φύλαξης και στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιστάσις, ενώ για σοβαρά περιστατικά θα υπάρχει και σχετική άμεση έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου από την ανάδοχο εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ακριβείς όροι και χώροι φύλαξης καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 218,219 & 220 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου (Νήσος Ρόδου-νομός Δωδεκανήσου) και συγκεκριμένα στους χώρους και σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπετε από στο άρθρο 3 της παρούσας και σύμφωνα με τις βάρδιες που επίσης προβλέπονται σε αυτό.

Μετά την παροχή των υπηρεσιών κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει την Υπηρεσία Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο να αναφέρονται ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκε και το διάστημα (μήνα) που αφορά. Μαζί με το τιμολόγιο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ. Α') όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 219 του ν.4412/16. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων .

Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. α'/15-7-2010), όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται όμως από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Κατά τη λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 219 & 220 του ν.4412/16 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 με την εξόφληση του **100%** της συμβατικής αξίας του μηνιαίου τιμήματος με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον οποίο προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου η άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο οφείλει νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) .

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως εκάστοτε ισχύει ,καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) **Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας** που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση

β) **Κράτηση 0,07%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

γ) **Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου**, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

δ) **Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών** (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση **φόρου εισοδήματος αξίας 8%** επί του καθαρού ποσού.

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ' αριθμ, ποσού 1784,00€ της Τράπεζας – Κατάστημα, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δυο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών και μετά την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Σε περίπτωση που γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον μήνα, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τη νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και κάθε απαίτηση του Νοσοκομείου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάρπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο**ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ν.4412/2016), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώσουν παραβάσεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 όπως εκάστοτε ισχύει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση **καταγγέλλεται** από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την υπογραφή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

ε) οι μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-TEAM διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως « υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και την κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου (άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως εκάστοτε ισχύει).

Η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ) με συμφερότερους όρους για όμοια υπηρεσία.

Η σύμβαση που θα προκύψει από την ανωτέρω διαπραγμάτευση θα λήξει αυτοδίκαια και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης μόλις υπογραφεί η ετήσια σύμβαση από τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (43/2021).

ΑΡΘΡΟ 10^ο**ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

γ) στην περίπτωση της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν.3863/10 όπως εκάστοτε ισχύει.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν.4412/16, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2017.

Για τις λοιπές κυρώσεις ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 218 και 220 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των της παρούσας σύμβασης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12^ο**ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρεχόμενη υπηρεσία η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν :

1. Οι όροι της διακήρυξης 26/2019.
2. Τα αναφερόμενα στην αριθμ.32/25-08-2021, Θέμα 3ο ,(ΑΔΑ:ΩΣΩΠ46907Κ-ΕΩΕ-ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009113932) απόφαση κατακύρωσης.
3. Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 2014/25/ΕΕ).
4. Οι διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.α/15-7-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Οι διατάξεις του Ν.2518/97(φεκ164/τ.α/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
7. Συμπληρωματικά ο Αστικός κώδικας.

των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό με την προσφορά του.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα.

Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δε δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ,

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ****ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**